Financira Europska unija NextGenerationEU

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa i uprave

DEKOD

COGNITA
KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave – II. razina

Listopad 2023.

Sadržaj

Uvod ... 4
1. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 5
1.1. Ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 5
1.1.1. Temeljna načela lokalne samouprave prema Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi .. 5
1.1.2. Temeljni propisi kojima se uređuje ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave RH ... 9
1.1.3. Način utvrđivanja područja i granica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 10
1.1.4. Grb, zastava te davanje javnih priznanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 13
1.1.5. Suradnja općina, gradova i županija: u Hrvatskoj i s drugim državama ... 14
1.2. Vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 16
1.2.1. Vrste i obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 16
1.3. Djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 18
1.3.1. Samoupravni djelokrug općina, gradova i županija ... 18
1.3.2. Djelokrug Grada Zagreba ... 20
1.3.3. Prijenos poslova između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 21
1.4. Imovina i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 22
1.4.1. Imovina i prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 22
1.4.2. Obilježja i postupak donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 23
2. Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te upravna tijela ... 25
2.1. Vrste i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 25
2.1.1. Vrste i osnovna obilježja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 25
2.1.2. Način rada i odnos predstavničkog i izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te njihova prava na osnovi obavljanja dužnosti ... 27
2.1.3. Uloga zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana ... 32
2.1.4. Opoziv općinskog načelnika, grdonačelnika, odnosno župana ... 35
2.2. Ovlasti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 37
2.2.1. Poslovi iz nadležnosti predstavničkog tijela ... 37
2.2.2. Poslovi iz nadležnosti izvršnog tijela ... 38
2.2.3. Specifičnosti tijela Grada Zagreba ... 39
2.3. Izbor i mandat tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 40
2.3.1. Postupak raspisivanja i održavanja izbora te trajanje mandata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 40
2.3.2. Tijela za provedbu lokalnih izbora i njihove ovlasti, postupak kandidiranja i pravila izborne promidžbe ... 44
2.3.3. Zaštita izbornog prava, uvjeti za promatranje izbornog postupka, osiguravanje i raspodjela

troškova za provedbu izbora ... 49

2.3.4. Postupak izbora članova i konstituiranje predstavničkih tijela, mirovanje i prestanak mandata, te zamjenjivanje članova predstavničkog tijela ... 54

2.3.5. Postupak izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, stupanje na dužnost i prestanak mandata ... 58

2.3.6. Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 61

2.4. Upravna tijela jedinicae lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 64

2.4.1. Ustrojstvo upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova obilježja ... 64

2.4.2. Upravljanje upravnim tijelima ... 65

2.4.3. Osobitost upravnih tijela u Gradu Zagrebu ... 67

2.4.4. Uvjeti i načini zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga dviju jedinica lokalne samouprave ili više njih ... 68

3. Nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 69

3.1 Opći i pojedinačni akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 69

3.1.1. Opći akti ... 69

3.2 Nadzor rada i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouoprave ... 71

3.2.1. Nadzor zakonitosti rada ... 71

3.2.2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata predstavničkog i izvršnog tijela ... 71

3.2.3. Nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ... 72

3.3. Raspuštanje predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouoprave ... 74

3.3.1. Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ... 76

4. Sudjelovanje građana u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ... 79

4.1. Referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju ... 79

4.1.1. Referendum ... 79

4.1.2. Ostali oblici neposrednog sudjelovanja građana odlučivanju o lokalnim poslovima ... 81

4.2. Mjesna samouprava ... 83

4.2.1. Mjesni odbor ... 83

Popis pravnih izvora ... 86

Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja.[1]

1 Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

1. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.1. Ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave

Lokalna i područna (regionalna) samouprava regulirana je u članku 4. Ustava Republike Hrvatske koji glasi:

„*U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.*
Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.“

Odredbama članka 133.-138. (VI. dio) Ustava Republike Hrvatske građanima je zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu, normirano je na koji način ostvaruju to pravo, definirane su razine lokalnih jedinica, kao i poslovi iz samoupravnog djelokruga za pojedinu vrstu (razinu) jedinica, autonomija lokalnih jedinica pri uređenju unutarnjeg ustrojstva i djelokruga svojih tijela, te pri raspolaganju vlastitim prihodima, uz stipuliranje načela samostalnosti pri obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga.

1.1.1. Temeljna načela lokalne samouprave prema Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi

- Uvod

Pored Ustava, pravni izvor u području lokalne i područne (regionalne) samouprave jest i Europska povelja o lokalnoj samoupravi, koja čini dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a primjenjuje se u cijelosti od 1. listopada 2008. godine.

Europska povelja o lokalnoj samoupravi (dalje u tekstu: Povelja**)** donesena je u Strasbourghu 15. listopada 1985. godine od strane država članica Vijeća Europe. Povelja je prvi multilateralni pravni instrument koji određuje minimum osnovnih načela upravljanja, koji bi svaki demokratski sustav lokalne sarnouprave trebao poštovati. U cijelosti ili djelomično Povelju ratificiralo je čak 44 od ukupno 47 zemalja članica Vijeća Europe.

Republika Hrvatska Povelju je potvrdila Zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi iz 1997. godine te je primjena prihvaćenih odredaba započela 1. veljače 1998. godine. Zakonom o potvrđivanju o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi iz 1997. godine, (“Narodne novine” – međunarodni ugovori br. 14/97) prihvaćen je tzv. “inicijalni set” odredaba, pod čime se podrazumijevaju one odredbe Povelje koje su predstavljale obvezatni minimum bez kojeg ratificiranje nije bilo moguće. Zakonom o izmjeni

i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi iz 2008. godine ("Narodne novine" – međunarodni ugovori br. 5/08) u cijelosti su prihvaćene odredbe Povelje te se ona cjelovito u Republici Hrvatskoj primjenjuje od 1. listopada 2008. godine.

U Povelji je sadržan skup načela, a koja predstavljaju minimalne standarde kojima se želi učinkovito ostvariti pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima, a što se najadekvatnije može provesti upravo na lokalnoj razini.

U Preambuli Povelje navedeni su ciljevi i temeljna načela, koje služe kao temelj tumačenja odredbi Povelje.

Povelja se sastoji od osamnaest članaka, raspoređenih u tri dijela:

- prvi dio sadrži osnovna načela lokalne samouprave
- drugi dio sadrži odredbe u vezi obveza koje države potpisnice preuzimaju
- treći dio sadrži završne odredbe koje se uobičajene u međunarodnim konvencijama Vijeća Europe.

U drugom, centralnom dijelu Povelje određuju se sva najvažnija pitanja vezana za rad lokalne samouprave i definiraju temeljna načela ustroja lokalne samouprave.

➢ <u>Ustavni i zakonski temelj lokalne samouprave</u>

Povelja prklamira da će se u unutarnjem zakonodavstvu i, koliko je to moguće, u ustavu prihvatiti načelo lokalne samouprave.

➢ <u>Koncepcija lokalne samouprave</u>

Pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva, bitnim dijelom javnih poslova.

Ovo se pravo provodi preko vijeća ili skupština sastavljenih od članova izabranih na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava. Ova tijela mogu imati izvršna tijela koja su im odgovorna.

➢ <u>Djelokrug lokalne samouprave</u>

Povelja određuje da će temeljne ovlasti i dužnosti lokalnih jedinica biti određene ustavom ili zakonom. Jedinice lokalne samouprave imaju, u zakonskim okvirima, slobodu pokretati inicijativu o svakom pitanju ako nije isključeno iz njihove nadležnosti ili dodijeljeno nekoj drugoj vlasti.

Povelja također utvrđuje da će se javne ovlasti obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima tge će se stoga prilikom dodjele ovlasti nekoj drugoj vlasti voditi računa o širini i prirodi zadaće i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti.

Nadležnosti koje su povjerene lokalnim jedinicama moraju biti, u pravilu, potpune i cjelovite te njihovo obavljanje ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlasti, osim kada to dopušta zakon.

Lokalne jedinice će se, koliko je to moguće, pravovremeno, na odgovarajući način, pitati za mišljenje u postupku pripremanja i donošenja odluka koje ih se neposredno tiču.

- Zaštita područnih granica lokalnih jedinica

Sukladno Povelji prvi svakoj promjeni lokalnog područja prethodno će se tražiti mišljenje dotične lokalne jedinice, ako je moguće referendumom tamo gdje to zakon dozvoljava.

- Prilagođavanje upravnog ustroja i sredstava zadaćama lokalnih jedinica

Povelja proklamira pravo lokalnih jedinica da same, ako to nije u suprotnosti s općim odredbama utvrđenim zakonom, određuju svoj unutarnji upravni ustroj, kako bi ga prilagodile svojim potrebama i učinile upravljanje što učinkovitijim.

Povelja, ujedno, propisuje da položaj zaposlenih u tijelima lokalnih jedinica treba omogućiti zapošljavanjem osoblja polazeći od načela kakvoće, sposobnosti i stručnosti te će se u tom cilju osiguratiodgovarajući uvjeti za njihovo obrazovanje, nagrađivanje i napredovanje.

- Uvjeti obnašanja dužnosti na lokalnoj razini

Poveljom je propisano da status izabranih lokalnih predstavnika mora osigurati slobodno obavljanje njihove dužnosti, da im mora biti omogućena .odgovarajuća financijska naknada troškova nastalih u obavljanju dužnosti te da nespojive s mandatom izabranog lokalnog predstavnika moraju biti propisane zakonom.

- Upravni nadzor akata lokalnih jedinica

Sukladno Povelji upravni nadzor nad lokalnim jedinicama može se obavljati samo u slučajevima i u oblicima predviđenim ustavom ili zakonom.

Upravni nadzor akata lokalnih jedinica u pravilu ima svrhu osigurati poštovanje načela zakonitosti i ustavnosti pri čemu upravni nadzor koji obavljaju vlasti višeg stupnja može, ipak, kad se radi o obavljanju ovlasti koje su prenesene na lokalne jedinice, obuhvatiti i nadzor svrsishodnosti.

Upravni nadzor nad lokalnim jedinicama mora se obavljati tako da se poštuje razmjernost između širine intervencije nadzorne vlasti i važnosti interesa koje se smjera štititi.

- Financijski izvori lokalnih jedinica

Povelja određuje da će lokalne jedinice imati, u okviru državne gospodarske politike, pravo na odgovarajuće svoje prihode kojima će slobodno raspolagati u obavljanju svojih ovlasti pri čemu prihodi lokalnih jedinica moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim ustavom i zakonom.

- Pravo udruživanja lokalnih jedinica

Povelja proklamira pravo lokalnih jedinica da, u skladu sa zakonom, u obavljanju svojih ovlasti, surađuju i udružuju se s drugim lokalnim jedinicama radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu, kao i da se udružuju radi zaštite i promicanja njihovih zajedničkih interesa, da pristupaju međunarodnom udruženju lokalnih jedinica te da, pod uvjetima koji se mogu propisati zakonom, surađuju s lokalnim jedinicama drugih država.

- Pravna zaštita lokalne samouprave

Povelja jamči lokalnim jedinicama pravo na odgovarajuće sredstvo sudske zaštite radi osiguranja slobodnog obavljanja svojih nadležnosti i poštovanja načela lokalne samouprave koja su utvrđena u ustavu ili unutarnjem zakonodavstvu.

1.1.2. Temeljni propisi kojima se uređuje ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave RH

1. *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)*
2. *Zakon o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, broj 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)*
3. *Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13,45/13 i 110/15)*
4. *Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)*

Valja razlikovati predmet uređenja svakog pojedinog propisa kako bi se shvatio normativni okvir ove materije:

1) Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određuju se vrste jedinica lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, **uređuje njihov djelokrug i ustrojstvo**, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

2) Zakonom o Gradu Zagrebu uređuje se položaj, djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske.

3) Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđuje se **područno ustrojstvo** Republike Hrvatske te se određuju područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

4) Zakonom o lokalnim izborima uređuju se **lokalni izbori** pod kojim se podrazumijevaju izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.

1.1.3. Način utvrđivanja područja i granica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kao što smo prethodno naveli, ovo područje uređeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Tim su Zakonom određena područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Granice između općina, odnosno gradova predstavljaju u pravilu granice rubnih katastarskih općina.

Kada se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju s granicama rubnih naselja, odnosno mjesta koja ulaze u sastav pojedine općine, odnosno grada, smatra se da granicu predstavlja granica rubnih naselja prikazana u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

U slučaju da granice rubnih katastarskih općina, odnosno naselja, nisu jednoznačno prikazane u službenim evidencijama prostornih jedinica, susjedne jedinice lokalne samouprave dogovorno će uskladiti ove granice.

Načini utvrđivanja granica

1) Sporazumno

Odluku o tome prethodno donose predstavnička tijela pojedine jedinice natpolovičnom većinom glasova svih članova na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja na koje se promjena odnosi, ako se radi o naseljenom području.

Nakon donesene odluke općinski načelnici, odnosno gradonačelnici sklapaju sporazum u kojem se granice opisuju tekstualno. Kartografski prikaz obvezan je sastavni dio sporazuma. Potpisani sporazum dostavlja se radi provedbe potrebnih izmjena tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne samouprave, Državnoj geodetskoj upravi i Državnom zavodu za statistiku.

2) Odlukom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Ako prema jedinice lokalne samouprave granice ne bi sporazumno utvrdile granice, kao i kada predstavničko tijelo pojedine jedinice lokalne samouprave predloži promjenu granica iz gospodarskih, prometnih ili drugih razloga, o granicama će odlučiti Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: Povjerenstvo), po pribavljenom mišljenju građana područja na koje se promjena odnosi, u slučaju kada se radi o naseljenom području.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje sastav Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva.

Protiv odluke Povjerenstva može se izjaviti prigovor Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

- Promjene područja, promjene sjedišta, dobrovoljno spajanje i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave

Promjenu područne pripadnosti naselja, odnosno izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave i pripajanje drugoj jedinici, mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području naselja za koja se predlaže promjena.

Promjenu sjedišta jedinice lokalne samouprave ili osnivanje nove jedinice lokalne samouprave mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području jedinice, odnosno naselja na koja se odnosi.

Jedinice lokalne samouprave koje međusobno graniče mogu se **dobrovoljno spajati.**. Odluku o dobrovoljnom spajanju donose predstavnička tijela većinom glasova svih članova, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja jedinica na koje se spajanje odnosi. Odluka o dobrovoljnom spajanju mora sadržavati nazive jedinica lokalne samouprave koje se spajaju, naziv i vrstu te sjedište nove jedinice koja nastaje spajanjem te suglasnost za prijenos imovine te prava i obveza jedinice koja se spaja na jedinicu koja nastaje spajanjem.

Predlagatelji neke od prethodno navedene područne promjene dužni su pribaviti:

- **mišljenje građana** s područja na koje se odnosi promjena,
- **očitovanje županijske skupštine** na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave na koju se promjena odnosi,
- **prethodnu suglasnost Vlade** Republike Hrvatske na predloženu područnu promjenu.

Vlada Republike Hrvatske izdat će ili uskratiti prethodnu suglasnost ovisno o procjeni opravdanosti svakoga pojedinog prijedloga te ovisno o usklađenosti područne promjene s Ustavom Republike Hrvatske, ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

1.1.4. Grb, zastava te davanje javnih priznanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Grb i zastava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može imati grb i zastavu.

Grb i zastava utvrđuju se statutom ili statutarnom odlukom uz odobrenje tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave. Protiv rješenja kojim se odlučuje o odobrenju grba i zastave nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Grb mora biti heraldički ispravan i opisan po pravilima heraldike. Grb se sastoji isključivo od štita i sadržaja unutar njega. Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave u pravilu preuzima svoj povijesni grb i zastavu.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu uskratit će odobrenje ako se grb nedovoljno razlikuje od grba i zastave druge jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine, grada ili županije.

- Davanje javnih priznanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Predstavničko tijelo općine, grada i županije može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu, grad, odnosno za županiju proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Predstavničko tijelo može utvrditi i druga javna priznanja.

1.1.5. Suradnja općina, gradova i županija: u Hrvatskoj i s drugim državama

Ostvarujući zajedničke interese općine, gradovi i županije međusobno surađuju na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica.

Općine, gradovi i županije mogu osnivati svoje udruge radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja suradnje općine, gradovi i županije mogu osnovati nacionalnu udrugu općina, nacionalnu udrugu gradova i nacionalnu udrugu županija. Nacionalna udruga može se osnovati ako je odluku o osnivanju donijelo više od polovice općina, gradova, odnosno županija.

Nacionalna udruga općina, nacionalna udruga gradova i nacionalna udruga županija mogu se udružiti u nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nacionalne udruge i nacionalni savez mogu, u skladu sa zakonom, surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i udruženjima jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave i pristupati njihovim međunarodnim udruženjima.

- <u>Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država</u>

Kako bi općine, gradovi i županije mogli uspostaviti suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država, njihova predstavnička tijela trebaju donijeti odluku o uspostavljanju međunarodne suradnje u skladu sa svojim općim aktima i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ta se odluka odnosi i na sadržaj te oblike međunarodne suradnje općina, gradova i županija, a sama međunarodna suradnja realizira se sklapanjem sporazuma, odnosno ugovora, povelje, memoranduma i sl. o suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država.

Postupak uspostave međunarodne suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odvija se u sljedećim koracima:

- Općina, grad ili županija dostavlja~~ju~~ odluku svog predstavničkog tijela o uspostavi suradnje, zajedno sa sporazumom o suradnji (ugovorom, poveljom, memorandumom i sl.) tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
- Sporazum se dostavlja na hrvatskom jeziku te na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s kojom se uspostavlja suradnja i sklapa sporazum o suradnji.
- Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i (područnu) regionalnu samoupravu potom obavlja nadzor nad zakonitošću odluke o uspostavi suradnje.

- Ako ta odluka nije u skladu sa zakonom, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i (područnu) regionalnu samoupravu, predlaže Vladi Republike Hrvatske ukidanje te odluke u roku od 8 dana od njenog primitka.
- Potom u roku od 30 dana od primitka prijedloga za ukidanje odluke, Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom koja mora biti obrazložena, može ukinuti odluku o uspostavi suradnje općine, grada ili županije s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država.
- Protiv takve odluke Vlade Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu podnijeti ustavnu tužbu u svrhu zaštite prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
- Ako Vlada Republike Hrvatske ne donese svoju odluku u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za ukidanje odluke o uspostavi suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država, smatra se da je ta odluka zakonita.

Sporazum o suradnji koji je sklopila općina, grad i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu dotične jedinice. Ako te jedinice nemaju svoje službeno glasilo, tada se spomenuti sporazum objavljuje u službenom glasilu županije na čijem području djeluju općina ili grad na koje se sporazum odnosi.

1.2. Vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.2.1. Vrste i obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.

Grad Zagreb je posebna teritorijalna i upravna cjelina sa statusom županije.

Općine, gradovi i županije su pravne osobe koje se osnivaju zakonom i imaju svoj statut.

Općina se osniva za područje više naseljenih mjesta koja čine prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Grad je mjesto u kojem se nalazi sjedište županije te svako naseljeno mjesto s više od 10000 stanovnika koje djeluje kao urbana, povijesna, prirodna, gospodarska i društvena cjelina. U sastavu grada mogu biti i prigradska naselja ako za to postoje potrebe stanovništva od lokalnog značenja, svakodnevna dnevna kretanja stanovništva te ako prigradska naselja zajedno s gradom tvore gospodarsku i društvenu cjelinu.

Grad se može osnovati i bez da su ispunjeni prethodno navedeni uvjeti ako za to postoje povijesni, gospodarski i geoprometni razlozi.

Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika.

Županije su jedinice područne (regionalne) samouprave. Ustrojavaju se kako bi se obavili poslovi od područnog (regionalnog) interesa stanovništva, a obuhvaćaju područje koje čini prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu.

Statutom svake jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju se sljedeća pitanja:

- samoupravni djelokrug i obilježja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- javna priznanja pojedine jedinice;
- ustrojstvo, ovlasti i način rada njezinih tijela;
- način na koji pojedina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja svoje poslove;
- oblici konzultiranja građana;
- provedba referenduma u pitanjima iz djelokruga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- mjesna samouprava;
- ustrojstvo i rad javnih službi;
- oblici suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- ostala pitanja koja su važna za ostvarivanje prava i obveza tih jedinica.

1.3. Djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.3.1. Samoupravni djelokrug općina, gradova i županija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju o poslovima iz svog djelokruga u skladu s Ustavom i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općine i gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obavljaju poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu dodijeljeni državnim tijelima temeljem Ustava ili zakona i odnose se na:

- uređenje naselja i stanovanje;
- prostorno i urbanističko planiranje;
- komunalno gospodarstvo;
- brigu o djeci;
- socijalnu skrb;
- primarnu zdravstvenu zaštitu;
- odgoj i osnovno obrazovanje;
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport;
- zaštitu potrošača;
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša;
- protupožarnu i civilnu zaštitu;
- promet na svom području;
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Veliki gradovi i gradovi koji su sjedišta županija samostalno odlučuju i obavljaju poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje;
- prostorno i urbanističko planiranje;
- komunalno gospodarstvo;
- brigu o djeci;
- socijalnu skrb;
- primarnu zdravstvenu~~a~~ zaštitu;
- odgoj i obrazovanje;
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport;
- zaštitu potrošača;
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;
- protupožarnu i civilnu zaštitu;

- promet na svom području;
- održavanje javnih cesta;
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola;
- izdavanje drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja;
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Županije samostalno odlučuju i obavljaju poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

- obrazovanje;
- zdravstvo;
- prostorno i urbanističko planiranje;
- gospodarski razvoj;
- promet i prometnu infrastrukturu;
- održavanje javnih cesta;
- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova;
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola;
- izdavanje drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada;ostali poslove sukladno posebnim zakonima.

Poslove iz djelokruga županija mogu obavljati i veliki gradovi te gradovi u kojima su sjedišta županija.

1.3.2. Djelokrug Grada Zagreba

Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske ima položaj grada i županije te obavlja poslove kako iz samoupravnog djelokruga grada, tako i iz samoupravnog djelokruga županije, kao i ostale poslove u skladu sa zakonom.

Nadležna upravna tijela Grada Zagreba obavljaju poslove državne uprave koji su povjereni gradu, a utvrđeni su posebnim zakonom. Ta tijela pri tome imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave u skladu sa zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Prilikom obavljanja povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela Grada Zagreba koordiniraju se s nadležnim tijelima državne uprave. Za tu koordinaciju zadužen je koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba kojeg određuje gradonačelnik Grada Zagreba. Koordinator se određuje između pročelnika upravnih tijela Grada Zagreba koja obavljaju samo poslove državne uprave.

1.3.3. Prijenos poslova između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave, tj. iz samoupravnog djelokruga općina i gradova, mogu se prenijeti na županiju, tj. na mjesnu samoupravu.

O tome odluku donosi predstavničko tijelo općine ili grada u skladu sa statutom te jedinice lokalne samouprave i u skladu sa statutom županije na koju se poslovi prenose.

Jednako tako, i jedinica lokalne samouprave može preuzeti dio poslova iz samoupravnog djelokruga županije na čijem se području nalazi ta jedinica lokalne samouprave. Kako bi do toga došlo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (tj. općina ili grad) može zatražiti od županijske skupštine da joj povjeri obavljanje određenih poslova iz njezinog djelokruga. Za to je potrebna suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave te da jedinica lokalne samouprave može osigurati dovoljno prihoda za obavljanje takvih poslova.

Kada jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave obavljaju povjerene poslove državne uprave, troškovi za to podmiruju se iz državnog proračuna, a zakonom se određuje koji će to biti poslovi. Prava i obveze tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave uređeni su zakonom kojim se uređuje državna uprava.

1.4. Imovina i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1.4.1. Imovina i prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu.

Jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

- Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave su:

1. općinski, gradski, odnosno županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkom porezu,
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.

1.4.2. Obilježja i postupak donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Proračun i odluka o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je temeljni financijski akt jedinice koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom (Zakonom o proračunu).

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice u skladu s posebnim zakonom (Zakonom o proračunu).

Ako predstavničko tijelo prije početka proračunske godine ne donese proračun, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je nužna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

- Postupak donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Predstavničko tijelo donosi proračun do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dostavljaju proračun, odluku o izvršavanju proračuna, kao i izmjene i dopune proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Ako predstavničko tijelo prije početka proračunske godine ne donese proračun, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je nužna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Odluku o privremenom financiranju donosi predstavničko tijelo, a na postupak njezina donošenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna.

Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

2. Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te upravna tijela

2.1. Vrste i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2.1.1. Vrste i osnovna obilježja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Općine, gradovi i županije kao lokalne jedinice svoju obvezu, pravo i mogućnost da uređuju i upravljaju javnim poslovima na svom području, ostvaruju i provode preko svojih tijela, koja biraju građani.

Tijela jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi) i jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) su:

1. **predstavničko tijelo**
2. **izvršno tijelo**.

Predstavnička tijela jesu:

- **općinsko vijeće**
- **gradsko vijeće**
- **županijska skupština.**

Izvršna tijela jesu:

- u općini **općinski načelnik**
- u gradu **gradonačelnik**
- u županiji **župan**.

Iznimno, izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, odnosno župana u slučajevima propisanim zakonom.

Broj članova županijske skupštine, općinskog i gradskog vijeća **je neparan** i određuje se zakonom, prema broju stanovnika. Najmanji broj vijećnika imaju predstavnička tijela u jedinicama koje imaju manje od 1000 stanovnika – 7 vijećnika, a najviše vijećnika imaju jedinice s više od 300.000 stanovnika – 47 vijećnika.

Izvršna tijela (općinski načelnici, gradonačelnici i župani) **biraju se na neposrednim izborima** sukladno zakonu. U županijama sa više od 250.000 stanovnika i gradovima sa više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik **imaju 2 zamjenika** koji se biraju na neposrednim izborima zajedno s njima. **Po jednog zamjenika** biraju županije do 250.000 stanovnika, gradovi i općine od 10.000 do 100.000 stanovnika **te grad koji je sjedište županije**. U općinama i gradovima koje imaju manje od 10.000 stanovnika općinski načelnik i gradonačelnik biraju se bez zamjenika.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne samouprave mogu imati i **zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina** te se tada **broj zamjenika povećava za još jednog**.

2.1.2. Način rada i odnos predstavničkog i izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te njihova prava na osnovi obavljanja dužnosti

2.1.2.1. Način rada predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Način rada predstavničkih tijela uređuje se poslovnikom koji se donosi većinom glasova svih članova predstavničkih tijela.

Odluke u svakom predstavničkom tijelu **donose se većinom glasova ako je nazočna većina** članova predstavničkog tijela.

Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela**.**

Predstavničko tijelo radi u sjednicama koje su javne te je javno i glasovanje, a javnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i općim aktom jedinice.

Sjednice se mogu sazivati i elektroničkim putem, a iznimno se mogu održavati elektroničkim putem u slučaju trajanja posebnih okolnosti na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožavaju pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i do 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Ako predstavničko tijelo ima 2 potpredsjednika, u pravilu je jedan iz predstavničke većine, a drugi iz predstavničke manjine i oni ih predlažu.

Predsjednik predstavničkog tijela **saziva sjednice** po potrebi, a **najmanje jednom u tri mjeseca**. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev 1/3 članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana. Ako je ne sazove, sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 8 dana. Nakon proteka navedenih rokova, sjednicu može sazvati čelnik tijela državne uprave nadležan za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu. Ako se sazivanje sjednice po obrazloženom zahtjevu 1/3 članova ne provede na opisani način, sazvana sjednica smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Predstavničko tijelo za obavljanje svojih poslova osniva odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga, a što se utvrđuje poslovnikom. To su primjerice mandatna komisija, komisija za izbor i imenovanje, komisija za financije i proračun, komisija za statutarno pravna pitanja i sl.

2.1.2.2. Odnos predstavničkog i izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odnos predstavničkog i izvršnog tijela proizlazi iz njihovog djelokruga rada. Članovi predstavničkog tijela mogu općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu postavljati pitanja o njihovu radu bilo usmeno na sjednicama, bilo u pisanom obliku.

U pravilu općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan prisustvuje sjednicama predstavničkog tijela, a kao što je navedeno, općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, pod zakonskim uvjetima, sazivaju sjednice na obrazloženi zahtjev 1/3 članova predstavničkog tijela.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan podnose polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkim tijelima, a ona mogu od njih zatražiti i izvješća o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga rada.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan imaju pravo posebnom odlukom **obustaviti od primjene opći akt** predstavničkog tijela ako ocijene da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis **u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta**. U tom slučaju će tražiti od predstavničkog tijela da ukloni uočene nedostatke, a ako predstavničko tijelo to ne učini, dužni su o tome, bez odgode obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, uz dostavljanje općeg akta.

2.1.2.3. Prava članova predstavničkog te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika na osnovi obavljanja dužnosti

- Predstavničko tijelo

Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, što primjerice znači da mogu glasovati i suprotno većini članova predstavničkog tijela političke stranke na čijoj su listi izabrani, te da ih sezbog toga ili nekog drugog razloga ne može opozvati, kako od strane onih koji su ih kandidirali, tako i od strane onih koji su ih izabrali.

Članovi predstavničkog tijela imaju tzv. materijalni imunitet, te ne mogu biti kazneno gonjeni niti odgovarati na bilo koji način zbog izraženih mišljenja ili stavova na sjednicama predstavničkog tijela

Članovima predstavničkog tijela mandat miruje ako za vrijeme trajanja mandata člana predstavničkog tijela prihvate obnašanje nespojive dužnosti s članstvom u predstavničkom tijelu (ako budu izabrani ili imenovani na primjerice dužnost izvršne ili sudbene vlasti, dužnost pravobranitelja, državnog tajnika, rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva, glavnog državnog rizničara, glavnog državnog inspektora, člana Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa itd.) **Nastavljanje obnašanja dužnosti može se tražiti jednom u tijeku mandata.** Za vrijeme obnašanja tzv. nespojive dužnosti i mirovanja mandata člana predstavničkog tijela zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Vijećnici općinskog i gradskog vijeća te županijske skupštine dužnost obavljaju počasno i ne primaju plaću. Imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Imaju pravo i na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela, te uvid u registar birača.

Naknada vijećnicima se određuje u neto iznosu, s time da je ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela određena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a zavisi od broja stanovnika u općini, gradu i županiji. Naknade se određuju u rasponu od 530 eura (maksimalni iznos neto naknade u jedinicama koje imaju do 1.000 stanovnika) do 2.123 eura (maksimalni iznos neto naknade u jedinicama s više od 300.000 stanovnika).

- Izvršno tijelo

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici odlučiti će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili volonterski.

O načinu obavljanja dužnosti pisano će u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost, obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj su na čelu.

Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ili njihov zamjenik ne dostave navedenu obavijest u određenom roku, smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

Način obavljanja dužnosti može se promijeniti, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave gore opisane obavijesti od strane izvršnih tijela.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Ako općinski načelnik, gradonačelnika, odnosno župan i njihov zamjenik **dužnost obavljaju profesionalno**, imaju **pravo na plaću** i sva druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti im se računa u staž osiguranja. Ako općinski načelnik, gradonačelnika, odnosno župan i njihov zamjenik dužnost obavljaju **volonterski**, imaju **pravo na naknadu** za rad.

Mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika propisana su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno. Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti. Ako se zahtjev ne bio podnesen u navedenom roku općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihovi zamjenici ne mogu ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja Navedena naknada se isplaćuje na teret proračuna općine, grada, odnosno

županije. Prije isteka roka od 6 mjeseci ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Općinski načelnik, gradonačelnika, odnosno župan i njihov zamjenik koji su dužnost obavljali volonterski nemaju pravo na naknadu plaće i staža osiguranja po prestanku dužnosti.

2.1.3. Uloga zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik/ci biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu (Zakonu o lokalnim izborima).

Gradonačelnika koji ima zamjenika, odnosno župana u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik koji je izabran zajedno s njim, u skladu sa statutom.

Gradonačelnik koji ima zamjenika i župan, u skladu sa statutom, mogu obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku koji je izabran zajedno s njima. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika, odnosno župana. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku ne prestaje odgovornost gradonačelnika, odnosno župana za njihovo obavljanje.

Ako je iz bilo kojeg zakonskog razloga **mandat gradonačelnika, odnosno župana prestao nakon isteka 2 godine mandata**, **zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima** zajedno s gradonačelnikom, odnosno županom, **obnaša dužnost gradonačelnika ili župana do kraja mandata**. U takvim slučajevima **zamjenik** koji obnaša dužnost gradonačelnika ili župana **je izvršno tijelo**.

Kada su za vrijeme trajanja mandata gradonačelnik, odnosno župan, spriječeni u obavljanju svoje dužnosti, zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s njima, **obnaša dužnost gradonačelnika, odnosno župana te ima sva prava i dužnosti gradonačelnika i župana.**

Ako **prije isteka 2 godine mandata** prestane po bilo kojoj osnovi mandat gradonačelniku ili županu, a u tim jedinicama su izabrani i njihovi zamjenici, raspisat će se prijevremeni izbori, a **do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika, odnosno župana obnašat će njegov zamjenik** koji je izabran zajedno s njim.

Ako u gradu ili županiji ima više zamjenika dužnost gradonačelnika, odnosno župana obnašat će prvi navedeni iza kandidata za gradonačelnika, odnosno župana.

Ako zamjenicima gradonačelnika, odnosno župana prestane mandat za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika.

Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku i gradonačelniku koji nemaju zamjenika, u toj jedinici lokalne samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

- Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvtaskog naroda

Zamjenici općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda biraju se u zakonom definiranim situacijama.

Izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda provodi se na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela (Zakon o lokalnim izborima). **Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine, odnosno hrvatskog naroda u izvršnom tijelu.**

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu treba osigurati sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, jedan zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela (tj. Zakonom o lokalnim izborima). Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

Jedan zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je neovisno o udjelu pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu jedinice, pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina propisano statutom jedinice.

Također, u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici neke od nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zastupljenost u izvršnom tijelu pod uvjetima kako je to propisano za nacionalne manjine. Jedan zamjenik općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika bira se iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

U jedinicama u kojima se bira zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda hrvatskog naroda sukladno zakonu kojim se uređuje izbor izvršnog tijela, broj zamjenika povećava se za jednoga. Ako u jedini više od jedne nacionalne manjine ostvaruje pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, bira se zamjenik iz reda pripadnika svake od tih nacionalnih manjina, u kojem slučaju se broj zamjenika povećava za po jednog zamjenika iz reda svake od tih nacionalnih manjina koje ostvaruju pravo na zamjenika.

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda raspisat će se prijevremeni izbori za tog zamjenika.

➢ Uloga privremenih zamjenika

U općinama i gradovima s manje od 10 000 stanovnika u kojima se općinski načelnik i gradonačelnik biraju bez zamjenika, općinski načelnik, odnosno gradonačelnik mogu za slučajeve kada im je onemogućeno obavljanje dužnosti zbog:

- duže odsutnosti ili
- drugih razloga spriječenosti

iz reda članova predstavničkog tijela, iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva imenovati privremenog zamjenika.

Privremeni zamjenik ovlašten je **obavljati samo redovne i nužne poslove** kako bi se osiguralo **nesmetano funkcioniranje općine, odnosno grada.**

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja ostvaruje prava općinskog načelnika ili gradonačelnika.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika ili gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti od strane općinskog načelnika ili gradonačelnika.

Za vrijeme obavljanja poslova privremenog zamjenika članu predstavničkog tijela mandat miruje, te se zakonsko ograničenje da se nastavlja s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može tražiti samo jedanput u tijeku mandata ne odnosi na privremenog zamjenika.

Ako u međuvremenu nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

2.1.4. Opoziv općinskog načelnika, grdonačelnika, odnosno župana

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan te zamjenik, odnosno zamjenici gradonačelnika i župana koji je izabran zajedno s njima **mogu se opozvati putem referenduma**. Referendum za opoziv se ne može raspisati samo za zamjenika gradonačelnika, odnosno župana.

Referendum za opoziv **ne smije se raspisati**:

- **prije isteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora**,

- **prije isteka roka od 6 mjeseci od ranije održanog referenduma za opoziv,**

- **u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.**

Raspisivanje **referenduma za opoziv** može predložiti:

- **20% ukupnog broja birača** u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana te zamjenika gradonačelnika i župana koji je izabran zajedno s njima,

- **2/3 članova predstavničkog tijela.**

Ako je referendum za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača te jedinice, predstavničko tijelo raspisat–će referendumu skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje raspisivanje referenduma tj. Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako je **raspisivanje referenduma** za opoziv **predložilo 2/3 članova** predstavničkog tijela, **odluku o raspisivanju referenduma donosi predstavničko tijelo dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela**.

Odluka o opozivu općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana te zamjenika gradonačelnika i župana koji je izabran zajedno s njima **donesena je** uz sljedeće uvjete:

- **ako se za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali**

- **ako ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača te jedinice.**

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nastupio opozivom, do provedbe prijevremenih izbora njihovu dužnost obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

2.2. Ovlasti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2.2.1. Poslovi iz nadležnosti predstavničkog tijela

- Predstavničko tijelo:

1. **donosi statut** jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

2. **donose odluke i druge opće akte** kojima uređuje pitanjae iz samoupravnog djelokruga te jedinice (npr. Poslovnik, opći akti kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine ...),

3. **osnivaju radna tijela**, **biraju i razrješuju članove** tih tijela, biraju, imenuju i razrješuju i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,

4. **uređuju ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela** jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (npr. stručne službe JLS),

5. **osnivaju javne ustanove i druge pravne osobe** za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti **od interesa za tu jedinicu,**

6. **obavljaju i druge poslove** koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkih tijela.

2.2.2. Poslovi iz nadležnosti izvršnog tijela

- Izvršno tijelo

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan zastupa i predstavlja općinu, grad, odnosno županiju **i obavlja izvršne poslove** u općini, gradu ili županiji na način da:

1) **priprema prijedloge općih akata,**

2) **izvršava i osigurava izvršavanje općih akata predstavničkih tijela,**

3) **usmjerava djelovanje upravnih tijela** jedinice u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te **nadzire njihov rad,**

4) **upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu** jedinice kao **i njezinim prihodima i rashodima**, **u skladu sa zakonom i statutom,**

5) **odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina** te jedinice te **odlučuju o drugom raspolaganju imovinom** u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, statutom jedinice i posebnim propisima,

6) **imenuje i razrješuje predstavnike jedinice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima su osnivači** jedinice,

7) **obavlja druge poslove utvrđene statutom i zakonom.**

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan **mogu odlučivati o nekretninama i pokretninama jedinice u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda** u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđivanju pokretnina, nekretnina ili drugom raspolaganom imovinom. **Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, odnosno 132.722,80 eura**, **tada može odlučivati najviše do tog iznosa, a ako je iznos manji od 70.000,00 kn, odnosno 9.290,60 eura, tada može odlučivati do tog iznosa.**

2.2.3. Specifičnosti tijela Grada Zagreba

Položaj, djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske uređeno je Zakonom o Gradu Zagrebu.

Grad Zagreb je jedinica lokalne samouprave koja **ujedno** ima **položaj županije** te obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije. **Grad Zagreb ima status grada i županije.**

Tijela Grada Zagreba su:

- Gradska skupština
- gradonačelnik (koji ima 2 zamjenika)

Gradska skupština je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja poslove u skladu s zakonom i Statutom. Gradska skupština ima 47 zastupnika te se njezin način rada uređuje se Poslovnikom.

Gradska skupština ima predsjednika i potpredsjednike Predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu dužnost obavljati profesionalno ako Gradska skupština tako odluči.

Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada Zagreba, predstavlja i zastupa Grad te je nositelj izvršnih poslova u Gradu, odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Grada ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba, a to su gradski uredi, zavodi i službe te se osnivaju javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad.

2.3. Izbor i mandat tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2.3.1. Postupak raspisivanja i održavanja izbora te trajanje mandata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Postupak raspisivanja izbora

Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne, i područne (regionalne) samouprave te za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Vlada Republike Hrvatske može odgoditi raspisivanje prijevremenih izbora, odnosno staviti izvan snage odluku kojom su raspisani prijevremeni izbori do prestanka posebnih okolnosti.

Odluku o raspisivanju izbora Vlada Republike Hrvatske dostaviti će Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske istog dana kad je donesena.

- Ostvarivanje biračkog prava

Tko može birati i kako

Pravo birati članove općinskih vijeća, gradskih vijeća i županijskih skupština, odnosno Gradsku skupštinu Grada Zagreba te općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju **birači koji su hrvatski državljani s navršenih 18 godina života te imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode**.

Članove predstavničkih tijela jedinice imaju **pravo birati** i **državljani Europske unije** u skladu s posebnim zakonom.

Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Birači mogu glasovati samo jedanput, ne mogu glasovati u ime druge osobe, nitko ne može zahtijevati izjašnjenje o njihovom glasačkom opredjeljenju niti ih se može pozvati na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nisu glasovali. Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje. Također, nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Tko može biti biran

Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode.

Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran i državljanin drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

- Održavanje izbora

Redovni izbori za članove predstavničkih i izvršnih tijela (i njihovih zamjenika) jedinica lokalne, odnosno područne samouprave, **održavaju se istodobno treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine**.

Prijevremeni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica kojima je prestao mandat zbog raspuštanja, odnosno prijevremeni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnik i župana u slučajevima kada je to propisano zakonom kojima se uređuje sustav lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, **održavaju se u roku od 90 dana od raspuštanja predstavničkog tijela, odnosno prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnik i župana.**

Prijevremeni izbori za članove predstavničkih i općinskog načelnika, gradonačelnik i župana u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnik i župana, **održavaju se istodobno u roku od 90 dana** od istovremenog raspuštanja predstavničkih tijela i razrješenja izvršnih tijela.

Prijevremeni izbori za zamjenika iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda održati će se također u roku od 90 dana od dana prestanka mandata zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Vlada Republike Hrvatske može odgoditi raspisivanje prijevremenih izbora ili staviti izvan snage odluku kojom su oni raspisani do prestanka posebnih okolnosti, a to su:

- posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a trenutačno ugrožavaju pravni poredak, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.

Takvu odluku će Vlada Republike Hrvatske dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Prijevremeni izbori neće se održati ako bi se trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori.

- Trajanje mandata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mandat članova predstavničkog tijela jedinica izabranih na redovnim izbora počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela

Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na prijevremenim izborima počinjedanom konstituiranja predstavničkog tijela traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika na redovnim ili na prijevremenim izborima počinjeprvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

U slučaju odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnik i župana, mandat izvršnih tijela i njihovih zamjenika koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila, traje do stupanja na snagu navedene odluke.

2.3.2. Tijela za provedbu lokalnih izbora i njihove ovlasti, postupak kandidiranja i pravila izborne promidžbe

- Tijela za provedbu lokalnih izbora

Tijela za provedbu izbora su:

- **Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**
- **Izborno povjerenstvo Grada Zagreba**
- **županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva**
- **birački odbori**

- Ovlasti tijela za provedbu izbora

Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Županijska izborna povjerenstva imenuju gradska i općinska izborna povjerenstva.

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva imenuju i raspuštaju biračke odbore na svom području.

Državno izborno povjerenstvo nadzire rad županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava te Izbornog povjerenstva Grada Zagreba.

Županijsko izborno povjerenstvo nadzire rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava.

Gradsko izborno povjerenstvo i općinsko izborno povjerenstvo nadzire rad biračkih odbora.

Ovlasti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske:

- brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora,
- nadzire rad županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava i biračkih odbora,
- propisuje i objavljuje obvezne upute i obrasce za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora,
- nadzire financiranje izborne promidžbe,
- obavlja druge poslove određene zakonom,

Županijsko izborno povjerenstvo, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradsko i općinsko izborno povjerenstvo brinu:

- o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove predstavničkih i izvršnih tijela,
- objavljuju kandidacijske liste uključivo i zbirnu,
- ovjeravaju očitovanja kandidata,
- nadziru pravilnost izborne promidžbe,
- objavljuju rezultate izbora,
- utvrđuju da li je osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina,
- objavljuju rezultate po biračkim mjestima,
- obavljaju poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom te nadziru izbornu promidžbu.

Gradska i općinska izborna povjerenstva kao i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba:

- određuju i biračka mjesta na svoj području,

- nadziru rad biračkih odbora.

Birački odbori:

- uređuju biračka mjesta sukladno zakonu,
- provode glasovanje,
- zaduženi su za pravilnost i tajnost glasovanja,
- zaduženi su utvrditi identitet birača,
- objasniti način glasovanja biraču,
- na zakonom propisan način osigurati glasovanje osobama s tjelesnom manom ili nepismenom koje ne mogu samostalno glasovati,
- osigurati glasovanje biračima kojima je biračko mjesto nedostupno,
- nakon zatvaranja birališta utvrditi rezultate glasovanja na biračkom mjestu,
- sastaviti zapisnik o radu biračkog odbora.

➢ Postupak kandidiranja

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista i kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja.

Ovlašteni predlagatelji su **političke strane i birači.**

Zabranu kandidiranja za predstavnička i izvršna tijela na lokalnim izborima imaju:

- policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
- osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena kaznom za opće dobro ili uvjetnom osudom.

Nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, gradonačelnika i za župana.

➢ Način predlaganja od strane birača

Kada su ovlašteni predlagatelji birači, oni predlažu kandidacijske liste za predstavnička tijela te liste za kandidate za izvršna tijela na način da prikupe zakonom propisan broj potpisa birača u toj izbornoj jedinici.

Kada su ovlašteni predlagatelji birači za pravovaljanost kandidacijske liste grupe birača za predstavničko tijelo, broj potpisa kreće se u rasponu od 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika, do 25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika.

Kada grupe građana predlažu kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, za pravovaljanost lista broj potpisa kreće se u rasponu od 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika, do 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika.

- Način predlaganja od strane političkih stranaka

Kada su predlagatelji političke stranke, one nemaju obvezu skupljati potpise određenog broja građana za kandidacijske liste predstavničkih tijela, ali imaju obvezu skupljati potpise određenog broja birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana.

Kada političke stranke predlažu kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, za pravovaljanost lista broj potpisa kreće se u rasponu od 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika, do 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika.

- Način podnošenja, rokovi, pravovaljanost kandidacijskih lista i kandidatura

Kandidacijske liste i kandidature se podnose na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, obveznim uputama.

Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidatura dostavljaju se nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost kandidacijskih lista i kandidatura, prihvaćanjem kandidacijskih lista i kandidatura, te objavljuje zbirne liste u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, odnosno kandidaturama.

Sadržaj kandidacijskih lista te zbirne liste kandidacijskih lista propisan je zakonom, liste imaju nositelja svake liste, a zbirna lista se sačinjava prema abecednom redu punog naziva političke stranke ili više stranaka, a u zbirnu listu se kandidacijske liste unose prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu kandidature. Liste sadržavaju imena i prezimena svih kandidata, odnosno puni popis svih osoba na kandidacijskoj listi koje su jedna ili više stranaka predložile na toj listi.

Nadležna izborna povjerenstva u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuju sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor predstavničkog tijela jedinice te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike, i to:

- u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku,
- na oglasnoj ploči,
- na internetskim stranicama jedinice.

Najkasnije 48 sati nakon što je kandidacijska lista za predstavničko tijelo objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva, političke stranke te grupa birača koja je dostavila prijedlog liste, mogu odustati od te liste sukladno statutu političke stranke, odnosno sukladno odluci o odustajanju koju u ime grupe građana donosi nositelj liste.

- Pravila izborne promidžbe

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju njezini sudionici u svrhu javnog predstavljanja te obrazlaganja svojih izbornih programa biračima.

Sudionici izborne promidžbe su kandidati za izvršna tijela, nositelji kandidacijskih lista grupe birača i političke stranke koje su samostalno ili dvije ili više njih naznačene na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi.

Sudionici izborne promidžbe dužni su štititi osobne podatke, a način vođenja izborne promidžbe mora biti otvoreno, javno, argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.

Sudionici izborne promidžbe trebaju imati jednake uvjete predizbornog nadmetanja te ravnopravan položaj u svim lokalnim medijima.

Izborna promidžba počinje objavom zbirnih lista te prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe te završava na dan održavanja izbora u 19 sati.

Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

2.3.3. Zaštita izbornog prava, uvjeti za promatranje izbornog postupka, osiguravanje i raspodjela troškova za provedbu izbora

➢ Zaštita izbornog prava

Ustavnost i zakonitost izbora nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova i odlučujući u povodu žalbe na rješenje nadležnog izbornog povjerenstva.

Pravna sredstva za zaštitu izbornog prava su:

- prigovor,
- žalba.

Prigovor kao pravno sredstvo za zaštitu izbornog prava može se podnijetizbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora članova predstavničkih tijela i izvršnih tijela.

Prigovor u postupku kandidiranja ili izbora članova predstavničkog tijela i izvršnog tijela mogu podnijeti:

- političke stranke,
- kandidati,
- najmanje 100 birača,
- najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

Prigovor u postupku kandidiranja ili izbora članova predstavničkog tijela mogu podnijeti i nositelji kandidacijske liste birača.

Ako je kandidacijsku listu ili kandidata predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovremeni kad ga je podnijela samo jedna politička stranka, a političke stranke mogu na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

- Podnošenje prigovora i nadležnost za odlučivanje

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora za članove županijske skupštine i Ggradske skupštine Grada Zagreba, za župane i gradonačelnika Grada Zagreba podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i postupku izbora za članove općinskog ili gradskog vijeća, općinskih načelnika i gradonačelnika te njihovih zamjenika podnosi se županijskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Državno i županijsko izborno povjerenstvo dužna su donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

- Odluke po prigovoru

Državno izborno povjerenstvo i županijsko izborno povjerenstvo mogu donijeti sljedeće odluke:

- rješenjem odbiti prigovor kao neosnovan,

- rješenjem poništiti radnje za koje utvrdi da su zbog nepravilnosti bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, te odrediti da se u određenom roku te radnje ponove, a rok za ponavljanje radnji mora biti takav da se izbori mogu održati na dan kad su raspisani,

- rješenjem poništiti izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili su se nepravilnosti odnosile na postupak glasovanja te su bitno utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora.

Prigovor ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane zakonom.

- Žalba kao pravno sredstvo zaštite izbornog prava

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora u roku od 48 sati od primitka pobijanog rješenja ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva.

Ustavni sud odlučit će o žalbi u roku od 48 sati od njezina primitka.

Žalba ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane zakonom.

- Promatranje izbora

Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a osobito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal, osim izvadaka iz popisa birača.Pravo promatrati izborni postupak imaju:

- **promatrači političkih stranaka** registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijske liste ili kandidate,

- **promatrači birača** koji su predložile kandidacijske liste ili kandidate,

- **promatrači nevladinih udruga** registriranih u Republici Hrvatskoj koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka ili promicanja ljudskih i građanskih prava,

- **strani promatrači**, tj. promatrači međunarodnih organizacija koji djeluju u Republici Hrvatskoj.

- Način određivanja promatrača

Kandidati na izborima ne smiju biti promatrači za tijela u koja se biraju.

Političke stranke i grupe građana mogu podnijeti zahtjev za promatranje od dana objave zbirnih lista. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stranke, odnosno potvrda predlagatelja kandidature kandidata grupe birača ili kandidata grupe birača o svojstvu promatrača.

Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora nevladina udruga treba dostaviti presliku rješenja o upisu u registar udruga, a strani promatrač odobrenje Državnog izbornog povjerenstva.

Svi zahtjevi dostavljaju se nadležnom izbornom povjerenstvu na čijem području promatrači namjeravaju promatrati izbore **najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.**

Status stranog promatrača utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odobrenjem.

Političke stranke, odnosno udruge dužne su promatraču izdati potvrdu o svojstvu promatrača, koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili udruge.

Potvrdu u ime grupe birača izdaje i potpisuje predlagatelj ili nositelj kandidacijskih lista birača, predlagatelj kandidata za izvršna tijela, odnosno punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.

Županijsko izborno povjerenstvo i Državno izborno povjerenstvo promatračima izdaju i uručuju službene iskaznice kojima se identificiraju za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka, s time da je službenu iskaznicu promatrač dužan vidljivo istaknuti.

Ako nadležno izborno povjerenstvo nije izdalo iskaznicu, promatrač će se identificirati rješenjem nadležnog županijskog povjerenstva ili Državnog izbornog povjerenstva.

- Prava i dužnosti promatrača

Promatrači imaju pravo biti nazočni radu svakog biračkog tijela koje su ovlašteni promatrati.

Kod promatranja rada biračkog odbora mogu biti nazočni radu biračkog odbora od pripreme biračkog mjesta, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja listića, utvrđivanja rezultata te ispunjavanja zapisnika o radu, pri čemu mogu stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik, ili ih priložiti u pisanom obliku.

Promatrači ne smiju remetiti postupak glasovanja i rad biračkog odbora, niti odgovarati na upite birača. Promatrači ne smiju snimati rad izbornog tijela niti nositi oznake ili fotografije kandidata u čije ime promatraju izbore.

Pri promatranju rada izbornog povjerenstva promatrači mogu nazočiti svim sjednicama, mogu stavljati obrazložene primjedbe na rad, te su ih dužni u pisanom obliku priložiti zapisniku. Imaju pravo biti nazočni predaji izbornog materijala.

Izborna tijela, dakle izborna povjerenstva i birački odbori, smiju ograničiti broj promatrača zbog nedostatka prostora ili drugih razloga radi kojih ne može biti omogućeno istovremeno promatranje svih promatračima.

U takvim situacijama mora se omogućiti da političke stranke, grupa birača nevladine udruge ili međunarodne organizacije imaju najmanje po jednog promatrača.

Također, predsjednici izbornih tijela mogu i opomenuti promatrače ukoliko ometaju rad izbornog tijela, a ako i unatoč opomeni nastave s ometanjem, ovlašteni su naložiti udaljavanje promatrača.

- Troškovi za provođenje izbora

Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva u svojem proračunu za pokriće troškova izbora.

Sredstva za rad Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske osiguravaju se u državnom proračunu.

Sredstvima raspolaže izborno povjerenstvo koje je na internetskim stranicama jedinice lokalne samouprave dužno objaviti cjelokupno izvješće o visini troškova izbora i načina njihova korištenja u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata.

Troškovi izbora obuhvaćaju troškove naknade za izborna povjerenstva i stručna tijela, naknade za biračke odbore, te sve materijalne izborne troškove.

Ako se istovremeno održavaju izbori za općine i gradove te županije, naknade za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima.

2.3.4. Postupak izbora članova i konstituiranje predstavničkih tijela, mirovanje i prestanak mandata, te zamjenjivanje članova predstavničkog tijela

➢ Postupak izbora članova i konstituiranje predstavničkih tijela

Članovi predstavničkih tijela biraju se na **neposrednim izborima tajnim glasovanjem**, **razmjernim izbornim sustavom** na način da **cijelo područje čini jednu izbornu jedinicu**, a članove predstavničkih tijela **mogu birati svi birači s prebivalištem** na tom području i **ako pristupe glasovanju** po kandidacijskim listama.

Važeći glasački listić je onaj **iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju kandidacijsku listu je birač glasovao**. To znači da listić ne može biti neispunjen, da se ne može glasovati za dvije kandidacijske liste i slično. Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Broj članova predstavničkog tijela je neparan, a utvrđuje se Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema broju stanovnika te lokalne jedinice, a broj stanovnika utvrđuje se sukladno važećim podacima službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u predstavničkom tijelu jedinice imaju liste koje na izborima dobiju **najmanje 5%** važećih glasova birača. **To je tzv. izborni prag.**

Broj članova predstavničkog tijela koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na sljedeći način:

- ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista dijeli se s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova predstavničkog tijela bira, uključivo i decimalne ostatke,

- mjesta u predstavničkom tijelu osvajaju one liste kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova predstavničkog tijela bira,

- ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova,

- ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova, te se ne može utvrditi koja bi dobila mjesto u predstavničkom tijelu, mjesto će pripasti svakoj od tih lista i u tom slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran (navedeno je izuzetak od opće odredbe o neparnom broju članova predstavničkog tijela).

➢ Konstituiranje predstavničkog tijela

Predstavničko tijelo je konstituirano **izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova** predstavničkog tijela. Do izbora predsjednika konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Konstituirajuću sjednicu predstavničkog tijela saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u roku od 30 dana od objave konačnih rezultata izbora.

Ako se na toj sjednici ne konstituira predstavničko tijelo, ovlašteni sazivač sazvati će sjednicu u novom roku od 30 dana od prethodne sjednice, a ako niti na toj sjednici ne bude konstituirano predstavničko tijelo, u daljnjem roku od 30 dana. Ako se tijelo ne konstituira na taj način, raspisat će se novi izbori.

➢ Mirovanje mandata

Mirovanje mandata članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave moguće je u sljedećim slučajevima:

1) ako član predstavničkog tijela za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti, te u roku od 8 dana od prihvaćanja te dužnosti obavijesti predsjednika predstavničkog tijela, mandat mu počinje mirovati protekom tog roka,

2) ako općinski načelnik ili gradonačelnik imenuju člana predstavničkog tijela za svog privremenog zamjenika jer je općinski načelnik ili gradonačelnik onemogućen obavljati dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, tada članu predstavničkog tijela mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućeno obavljati dužnost,

3) ako član predstavničkog tijela tijekom trajanja mandata pisanim zahtjevom predsjedniku predstavničkog tijela stavi svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Mirovanje počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, a ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Nespojive dužnosti s istovremenim obavljanjem dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su: predsjednik Republike Hrvatske, članovi Vlade Republike Hrvatske, uključivo predsjednik i suci svih sudova, te svi državni odvjetnici i njihovi zamjenici, dužnosnici Hrvatske narodne banke, glavni državni revizor i njegov zamjenik, ni jedan od pučkih pravobranitelja i pravobranitelja, te visoki dužnosnici tijela državne uprave, primjerice glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske, glavni tajnik Ustavnog i Vrhovnog suda

Republike Hrvatske , državni tajnici i drugi taksativno navedeni dužnosnici iz čl. 78. Zakona o lokalnim izborima.

Član predstavničkog tijela mora o nespojivoj dužnosti obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog tijela, a ako ne dostavi takvu obavijest mandat mu miruje po sili zakona.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. Iznimno, od navedenog, ovo ograničenje se ne primjenjuje u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela kojemu je mandat mirovao zbog razloga što j eobavljao dužnost privremenog zamjenika,.Za vrijeme mirovanja mandata člana predstavničkog tijela zamjenjuje zamjenik tog člana.

- Prestanak mandata

Članu predstavničkog tijela mandat prestaje:

1) **danom dostave pisane ostavke,**

2) **danom pravomoćnosti sudske odluke** o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3) **danom pravomoćnosti sudske presude** kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena kaznom za opće dobro ili uvjetnom osudom (izuzetak djela počinjena iz nehaja),

4) **danom odjave prebivališta** s područja jedinice,

5) **danom prestanka hrvatskog državljanstva,**

6) **danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti,**

7) **danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju predstavničkog tijela**,

8) **smrću**.

Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela te treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. Ostavka podnesena suprotno navedenom ne proizvodi pravni učinak.

Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje

Zamjenjivanje člana predstavničkog tijela

Svi članovi predstavničkog tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu predstavničkog tijela mandat miruje ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani.

Ako se radi o članu s kandidacijske liste političke stranke zamjenjuje ga neizabrani kandidat, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste. Ako su predlagatelji liste više političkih stranaka, zamjenika određuju političke stranke sporazumno ili dogovorno, a ako nema sporazuma ni dogovora, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.

Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

2.3.5. Postupak izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, stupanje na dužnost i prestanak mandata

➢ Postupak izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika

Općinski načelnici, gradonačelnici i župani b**iraju se većinskim izbornim sustavom** u kojem je cijelo područje općine, grada, županije **jedna izborna jedinica**,.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te zamjenik gradonačelnika i župana biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje.

Izabran je kandidat koji na izborima dobije **više od 50% glasova** birača koji su glasovali (**prvi krug**). Ako ni jedan kandidat **ne dobije više od 50% glasova** birača koji su glasovali, **za 14 dana** održava se **drugi krug** glasovanja.

U drugom krugu izbor se obavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova. Ako više kandidata imaju isti broj glasova, u drugom krugu se izbor obavlja između svih tih kandidata.

U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova, a ako oba kandidata dobiju jednak broj glasova, održat će se i treći krug glasovanja, te ako i u trećem krugu kandidati dobiju jednak broj glasova, izborni postupak ponavlja se u cijelosti.

Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima osobno glasačkim listićem na kojem se kandidati navode abecednim redom prezimena, a glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se želi glasovati.

Općinsko, gradsko i županijsko izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika na temelju rezultata glasovanja u svim biralištima te jedinice.

Rezultate glasovanja izborno povjerenstvo objavljuje u sredstvima lokalnog priopćavanja, internetskim stranicama jedinice i internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Rezultati izbora utvrđuju se objavom:

- broja birača upisanih u popis birača,
- broja glasova koje je dobio pojedini kandidat,
- broja nevažećih listića,
- imena i prezimena kandidata koji je izabran za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te zamjenika gradonačelnika i župana.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkih tijela, te ne mogu istovremeno obavljati tzv. nespojive dužnosti: predsjednik Republike Hrvatske, članovi Vlade Republike Hrvatske, uključivo predsjednik i suci svih sudova, te svi državni odvjetnici i njihovi zamjenici, dužnosnici Hrvatske narodne banke, glavni državni revizor i njegov zamjenik, ni jedan od pučkih pravobranitelja i pravobranitelja, te visoki dužnosnici tijela državne uprave, primjerice glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske, glavni tajnik Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske državni tajnici i drugi taksativno navedeni dužnosnici iz čl. 89. Zakona o lokalnim izborima.

Osobe koje obnašaju nespojivu dužnost mogu se kandidirati, ali ako budu **izabrane** moraju podnijeti **ostavku na nespojivu dužnost** u roku od 8 dana nakon dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Također, ako **općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ili njihov zamjenik za vrijeme obnašanja dužnosti prihvati tzv. nespojivu dužnost**, mora podnijeti **ostavku** na mjesto općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana **u roku od 8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti**, odnosno **mandat im prestaje po sili zakona protekom tog roka.**

- Stupanje na dužnost

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost **prvog radnog dana nakon dana objave konačnih rezultata izbora.**

Iznimno, općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici u slučaju da u trenutku izbora obavljaju nespojivu dužnost stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

- Prestanak mandata

Mandat općinskom načelniku, gradonačelniku, odnonso županu i njihovim zamjenicima prestaje po sili zakona:

2) **danom dostave pisane ostavke,**

3) **danom pravomoćnosti sudske odluke** o oduzimanju poslovne sposobnosti,

4) **danom pravomoćnosti sudske presude** kojom je osuđen na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena kaznom za opće dobro ili uvjetnom osudom (izuzetak djela počinjena iz nehaja),

5) **danom odjave prebivališta** s područja jedinice,

6) **danom prestanka hrvatskog državljanstva,**

7) **smrću**.

Ako općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela za službeničke odnose u roku od 8 dana obavijestit će Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana.

2.3.6. Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu

Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica određuje se:

- **sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina** („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11),
- **sukladno statutu jedinice** lokalne samouprave ako isti neovisno o udjelu pripadnika manjina u ukupnom stanovništvu jedinice daje pravo pripadnicima nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkom tijelu.

Broj članova predstavničkog tijela iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine **utvrdit će se tako da se udio pojedine nacionalne manjine** (koji proizlazi iz službenog rezultata popisa stanovništva) u ukupnom stanovništvu te jedinice **pomnoži s brojem članova predstavničkog tijela**, a **dobiveni broj zaokružuje se na cijeli broj**, bez decimalnog ostatka.

Prije svakih izbora tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na svojim internetskim stranicama podatke o broju članova predstavničkog tijela pojedine jedinice koji se biraju iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Ako članu predstavničkog tijela nacionalne manjine mandat miruje ili prestane, odredit će mu se zamjenik na isti način kao i zamjenjivanje člana predstavničkog tijela.

Po provedenim izborima nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje da li je osigurana zastupljenost nacionalnih manjina.

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, broj članova predstavničkog tijela jedinice povećat će se do broja koji je potreban da bi zastupljenost bila ostvarena.

Radi ostvarivanja zastupljenosti nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela, a u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran (iznimno od zakonskog određenja neparnog broja članova predstavničkog tijela).

Na dopunskim izborima **pravo birati i biti biran** imaju **samo birači iz reda nacionalnih manjina** koji imaju pravo na zastupljenost i prebivalište na području te jedinice.

Pravo predlagati kandidate imaju **političke stranke**, te za pravovaljanu kandidacijsku listu moraju prikupiti broj potpisa koji zavisi od broja pripadnika manjine u ukupnom stanovništvu jedinice i kreće se od 400 potpisa u jedinicama u kojima ima više od 20.000 pripadnika nacionalne manjine do 25 potpisa u kojima ima do 350 pripadnika nacionalne manjine.

Zakonska je presumpcija da je zastupljenost nacionalnih manjina osigurana tijekom čitavog mandata predstavničkog tijela ako je osigurana u trenutku proglašenja konačnih rezultata izbora, dakle i redovnih i dopunskih.

Ako pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva u jedinici lokalne samouprave, **pripadnicima hrvatskog naroda jamči se zastupljenost** u predstavničkom tijelu jedinice na isti način kao i pripadnicima nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica u kojima je većinski hrvatski narod.

- Zastupljenost nacionalnih manjina u izvršnom tijelu

Pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana iz redova nacionalnih manjina određuje se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, te sukladno statutu jedinice koji propisuje da nacionalna manjina ima pravo na zamjenika izvršnog tijela bez obzira na udio pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu jedinice.

Zamjenici općinskih načelnika, gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina **biraju se neposredno na izborima**, **tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine, na isti način kao i općinski načelnici, gradonačelnici ili župani.**

Pravo birati imaju samo birači pripadnici manjina, koji imaju pravo na zamjenika, te prebivaju u toj jedinici.

Pravo biti biran za zamjenika ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji na dan stupanja odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

Pravo predlaganja kandidata imaju političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači.

Za pravovaljanost kandidatura za izbore zamjenika potrebno je skupiti najviše 600 potpisa u jedinicama u kojima je više od 20.000 pripadnika nacionalne manjine do najmanje 35 potpisa birača u jedinicama u kojima ima do 350 pripadnika nacionalne manjine.

Zakonom je zabranjeno istovremeno kandidiranje za općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana i kandidiranje za njihove zamjenike iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Pripadnicima hrvatskog naroda u jedinici lokalne samouprave u kojoj neki pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva **zakonom se jamči izbor zamjenika izvršnih tijela** na isti način kao i pripadnicima nacionalnih manjina u izvršnom tijelu jedinice u kojima je većinski hrvatski narod.

- Način izbora

Za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda izabran je kandidat koji na izborima dobije najviše glasova birača koji su glasali.

Ako je više kandidata dobilo isti broj glasova, izbori će se ponoviti za 14 dana, te tada sudjeluju samo kandidati koji su dobili najveći isti broj glasova.

2.4. Upravna tijela jedinicae lokalne i područne (regionalne) samouprave

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne samouprave i u jedinici područne (regionalne) samouprave određuju se zakonom.

Troškovi povjerenih poslova državne uprave koje obavljaju upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podmiruju se iz državnog proračuna.

Zakonom kojim se uređuje državna uprava pobliže će se urediti prava i obveze tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova državne uprave.

Za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovaran je općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.

2.4.1. Ustrojstvo upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova obilježja

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe (**upravna tijela**).

U općinama i gradovima može se ustrojiti **jedinstveni upravni odjel** za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

2.4.2. Upravljanje upravnim tijelima

Upravnim tijelima upravljaju **pročelnici koje** na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može razriješiti pročelnika:

1) ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,
3) ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima,
4) ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik koji bude razriješen rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za koje ispunjava stručne uvjete.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnikaurđuju se Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uz supsidijarnu primjenu odredbi zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Službenici i namještenici

Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave obavljaju **službenici i namještenici**.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova iz u okviru svojih upravnih tijela. Jedinice lokalne samouprave koje nemaju mogućnost osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova u okviru svojih upravnih tijela dužne su osigurati obavljanje tih poslova zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave uređuju se posebnim zakonom (Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pripadnici nacionalnih manjina koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima tih jedinica.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su politiku upošljavanja novih službenika, odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna mjesta provoditi na način koji će osigurati poštivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina.

2.4.3. Osobitost upravnih tijela u Gradu Zagrebu

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga:

- obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom,
- povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba,
- u obavljanju poslova imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Upravna tijela Grada Zagreba strojavaju se za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba.

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela donosi Gradska skupština.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Pročelnike upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga, obavljaju samo poslove državne uprave, na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost nadležnog čelnika tijela državne uprave.

Pročelnici se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju gradonačelniku. Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici odgovaraju gradonačelniku koji u odnosu na njih ima ovlasti čelnika tijela državne uprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.

Na prava, obveze, odgovornosti i način utvrđivanja plaća službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Zagreba primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prava i obveze lokalnih službenika i namještenika.

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba koordinira suradnju upravnih tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave s nadležnim tijelima državne uprave.

Koordinatora određuje gradonačelnik Grada Zagreba između pročelnika upravnih tijela Grada Zagreba koja obavljaju samo poslove državne uprave.

2.4.4. Uvjeti i načini zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga dviju jedinica lokalne samouprave ili više njih

Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave mogu osnovati:

- zajedničko tijelo,
- zajednički upravni odjel ili službu,
- zajedničko trgovačko društvo ili
- mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odlučuju **predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.**

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se **posebnim sporazumom** u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

3. Nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave

Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3.1. Opći i pojedinačni akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom.

Upravna tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

3.1.1. Opći akti

Opće akte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi njihovo predstavničko tijelo u skladu sa svojim statutom.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.

Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

3.1.2. Pojedinačni akti

Upravna tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije i velikih gradova, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje pojedinačnih akata upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

3.2. Nadzor rada i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouoprave

3.2.1. Nadzor zakonitosti rada

Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

Protiv te odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

3.2.2. Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata predstavničkog i izvršnog tijela

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice,
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

3.2.3. Nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu predstavničkom tijelu da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u gore navedenom roku, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja mora biti obrazložena.

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Postupajući po odluci općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi iz članka, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke, nadležno tijelo državne uprave donijet će:

- odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,

- odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.

Kada nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana o obustavi.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.

3.2.4. Nadzor zakonitosti statuta

Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene statut jedinice ili pojedine odredbe statuta, odnosno kad potvrdi odluku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene statuta jedinice ili pojedinih odredaba statuta, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta jedinice s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.

Ako Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene općeg akta.

3.3. Raspuštanje predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouoprave

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:

1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,

2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,

3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,

4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,

5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,

6. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma,

7. ako ne raspiše referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana te zamjenika gradonačelnika i župana koji je izabran zajedno s njima koji je predložilo 20%, ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv,

8. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja,

9. ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga predstavničkog tijela.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

3.3.1. Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihove zamjenike koji su izabrani zajedno s njima:

- ako nakon raspuštanja predstavničkog tijela iz razloga nedonošenja proračuna za sljedeću godinu niti odluke o privremenom financiranju te nedonošenja proračun do isteka roka privremenog financiranja (osim u slučaju iz čl. 69.a st.1.), novoizabrano predstavničko tijelo ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja,

- ako predstavničko tijelo ne donese proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu nakon svog stupanja na dužnost.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju i razrješenju predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i razriješeni općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela i razriješenom općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u 'Narodnim novinama'.

3.3.3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave:

1. kada raspusti njezino predstavničko tijelo,

2. kada se u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo,

3. kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona,

4. kada prestane mandat općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu te zamjeniku gradonačelnika i župana koji je izabran zajedno s njima i to u slučaju:

- ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača za opoziv,

- ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku i gradonačelniku koji nemaju zamjenika,

- ako nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti,

- ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,

5. kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

- Ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do uspostave njezinih tijela.

Povjerenik može:

- donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,

- raspolagati imovinom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,

- donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti,

- zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova.

Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Danom konstituiranja predstavničkog tijela prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela, a prvim radnim danom koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova izvršnog tijela.

4. Sudjelovanje građana u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4.1. Referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju

Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

4.1.1. Referendum

Jedan od načina neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je referendum.

Lokalni referendum **raspisuje predstavničko tijelo jedinice**.

Predstavnička tijela mogu raspisati referendum o svakom pitanju iz svojeg samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

- **Raspisivanje lokalnog referenduma**

Raspisivanje refrenduma može predložiti:

- najmanje **jedna trećina članova predstavničkog tijela**,
- **općinski načelnik, gradonačelnik ili župan**
- u općini, gradu i Gradu Zagrebu i **većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva** na području općine, grada, odnosno Grada Zagreba.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, gradonačelnik ili župan te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva na području općine, grada, odnosno Grada Zagreba, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.

Ako prihvati prijedlog predstavničko tijelo mora donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, grada, odnosno županije i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

4.1.2. Ostali oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima

- **Zborovi građana**

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara, u skladu sa statutom općine ili grada za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana može sazvati i općinsko, odnosno gradsko vijeće te općinski načelnik, odnosno gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za pojedinu općinu ili grad, u kojem slučaju se sazivaju za cijelo područje ili za dio područja općine ili grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine ili grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana **obvezatno** je za mjesni odbor, gradsku četvrt ili gradski kotar, a savjetodavno za općinsko, odnosno gradsko vijeće i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine ili grada u skladu sa zakonom i statutom.

- **Peticije i prijedlozi**

Građani imaju pravo predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.

O prijedlogu i peticiji predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine, grada, odnosno županije.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom općine, grada ili županije u skladu sa zakonom i statutom.

- **Predstavke i pritužbe**

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

U svrhu podnošenja navedenih predstavki i pritužbi potrebno je u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.), kao i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima jedinice.

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

4.2. Mjesna samouprava

4.2.1. Mjesni odbor

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i članovi predstavničkog tijela te druga tijela određena u statutu općine, odnosno grada.

Statutom općine, odnosno grada, u skladu sa zakonom, uredit će se postupak davanja inicijative i podnošenja prijedloga za osnivanje mjesnog odbora, djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, statutom i drugim općim aktom predstavničkog tijela.

Statutom, odnosno drugim općim aktom općine ili grada uredit će se sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora.
Statutom općine, odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora. Sredstva za navedene poslove osiguravaju se u proračunu općine, odnosno grada.

U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave.

Gradski kotar, odnosno gradska četvrt je oblik mjesne samouprave koji se osniva za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana.

Tijela mjesnog odbora su:

- vijeće mjesnog odbora i
- predsjednik vijeća mjesnog odbora

- **Izbor članova vijeća mjesnog odbora**

Izbor članova vijeća mjesnog odbora raspisuje predstavničko tijelo općine, odnosno grada.

Jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira, a birajju ih biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (Zakon o lokalnim izborima). Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela.

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno nadležnom gradskom uredu u Gradu Zagrebu.

- **Predsjednik vijeća mjesnog odbora**

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odboraza obavljanje poslova predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku

- **Djelokrug rada mjesnog odbora**

Vijeće mjesnog odbora u okviru svojeg djelokruga donosi u skladu sa statutom:

- program rada mjesnog odbora,

pravila mjesnog odbora,

- poslovnik o svom radu,
- financijski plan i godišnji obračun te
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

- **Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora**

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

Na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika predstavničko tijelo može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Mjesna samouprava Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba osniva oblike mjesne samouprave u Gradu Zagrebu.

Gradske četvrti i mjesni odbori osnivaju se na način i u postupku utvrđenim Statutom Grada Zagreba.

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora uređuju se Statutom Grada Zagreba, u skladu sa zakonom.

Popis pravnih izvora

1. Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 14/97 i 04/08)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

3. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 42/20, 144/20 i 37/21)

4. Zakon o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, broj 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)

5. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) – članci 1.-3. i 25.-32.